

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4062/2542

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นาย เอหรีอวรงค์ รอดบรรจง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เหตุเกิดในเวลากลางคืน คนร้ายอยู่รวมกลุ่มจำนวนมากถึง 5 คน ซึ่งพยานทั้งสองไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน แม้จะมีแสงสว่างจากไฟฟ้าชนิดโคมกลมที่มีแสงสีขาวคล้ายแสงจากหลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ก็ตาม แต่โคมไฟดังกล่าวอยู่เยื้องไปด้านหลังและด้านข้างของกลุ่มคนร้าย ทั้งเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มคนร้ายอยู่บริเวณขอบสระน้ำก็อยู่ในสภาวะของการใช้ขวดสุรากับไม้ขว้างปาซึ่งพยานทั้งสองต้องคอยหลบหลีกอาวุธดังกล่าวและขณะที่กลุ่มคนร้ายตามลงไปทำร้ายผู้เสียหายในสระน้ำแล้วจับหน้าผู้เสียหายกดน้ำจนผู้เสียหายจมนั้น ก็เป็นเวลาที่ยืนและอยู่ในสภาวะขุลงมุนและน่าตกใจกลัว ย่อมทำให้โอกาสและความสามารถของพยานทั้งสองที่จะสังเกตและจดจำหน้าคนร้ายทั้ง 5 คน ได้อย่างแม่นยำน่าจะเป็นไปได้้น้อยมาก ประกอบกับพยานทั้งสองไม่ได้แจ้งลักษณะรูปร่างพรรณของคนร้ายให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบหลังเกิดเหตุแต่อย่างใดและผู้เสียหายชี้ตัว ป. ที่ถูกจับในคืนเกิดเหตุก็โดยอาศัยเสื้อผ้า ป. ที่เปียกน้ำ นอกจากนี้การที่ร้อยตำรวจเอก ส. เบิกความว่าผู้เสียหายดูรูปถ่ายจำเลยกับ จ. แล้วยืนยันว่าเป็นคนร้าย แต่ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงเลยว่าได้ดูรูปถ่ายจำเลย พยานโจทก์จึงไม่สอดคล้องต้องกัน ส่วนการที่พยานทั้งสองชี้ตัวและชี้รูปถ่ายจำเลยได้ถูกต้องภายหลังจำเลยถูกจับเป็นเวลานานถึง 9 เดือน

หลังเกิดเหตุก็น่าจะสงสัยเช่นกันว่าพยานทั้งสองจะจำหน้าจำเลยได้แม่นยำจริงหรือไม่ ดังนั้น การจับและกล่าวหาจำเลยจึงสืบเนื่องมาจากคำชัดทอดของ ป. ว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่าจำเลยมิได้เป็นคนร้ายปล้นทรัพย์ โจทก์คงมีเพียงพยานบอกเล่าคือสำเนาบันทึกการจับกุม บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนที่จำเลยให้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกทำร้ายผู้เสียหาย แต่พยานดังกล่าวได้มาโดยไม่ชอบ เพราะเจ้าพนักงานตำรวจนำกระดาสเปล่านั้นมาให้จำเลยเซ็น พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมาจึงยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 83 และให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองคำหรือใช้ราคา 8,800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้น

สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยโจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้อง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83 หรือไม่ โจทก์มีประจักษ์พยาน 2 ปาก คือนายสมศักดิ์ เกิดศิริ ผู้เสียหายและนางสาววาริ นวลละออง มาเบิกความเป็นพยานว่าในคืนเกิดเหตุเห็นและจำหน้าจำเลยได้ว่าเป็นคนร้ายร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย เห็นว่า เหตุเกิดในเวลากลางคืน คนร้ายอยู่รวมกลุ่มจำนวนมากถึง 5 คน และพยานทั้งสองไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน แม้จะมีแสงสว่างจากไฟฟ้าชนิดโคมกลมที่มีแสงสีขาวคล้ายแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ก็ตาม แต่โคมไฟดังกล่าวอยู่เยื้องไปด้านหลังและด้านข้างของกลุ่มคนร้าย ประกอบกับเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มคนร้ายอยู่บริเวณขอบสระน้ำก็อยู่ในสภาวะของการใช้ขวดสุรากับไม้ขว้างปาพยานทั้งสองซึ่งพยานทั้งสองคนต้องคอยหลบหลีกอาวุธดังกล่าวและขณะที่กลุ่มคนร้ายตามลงไปทำร้ายผู้เสียหายในสระน้ำแล้วจับหน้าผู้เสียหายกดน้ำจนผู้เสียหายตื่นแล้วหลบหนีส่วนนางสาววาริหลบหนีไปก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นและอยู่ในสภาวะขุละมุนและน่าตกใจกลัว จากพฤติการณ์ดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าโอกาสและความสามารถของพยานทั้งสองที่จะสังเกตและจดจำหน้าคนร้ายทั้ง 5 คน ได้อย่างแม่นยำน่าจะเป็นไปได้น้อยมาก ซึ่งข้อระวางตั้งว่ามานี้จะเห็นได้จากการที่ไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสองได้แจ้งลักษณะรูปร่างพรรณของคนร้ายให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบหลังเกิดเหตุแต่อย่างใด และผู้เสียหายชี้ตัวนายประดิษฐ์ที่ถูกจับในคืนเกิดเหตุก็โดยอาศัย

เสื่อผ่านนายประดิษฐ์เปียกน้ำ นอกจากนี้ ร้อยตำรวจเอกสามารถ จุฑะพยานโจทก์
เบิกความว่า ผู้เสียหายถูกรูปถ่ายจำเลยกับนายจักรพงษ์แล้วยืนยันว่าเป็นคนร้าย จึง
ขออนุมัติออกหมายจับ แต่ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงเลยว่าได้ถูกรูปถ่ายจำเลย
พยานโจทก์ จึงไม่สอดคล้องต้องกัน ส่วนการที่พยานทั้งสองชี้ตัวและชี้รูปถ่ายจำเลย
ได้ถูกต้องภายหลังจำเลยถูกจับซึ่งเป็นเวลานานถึง 9 เดือน หลังเกิดเหตุก็น่าระแวง
สงสัยเช่นกันว่าพยานทั้งสองจะจำหน้าจำเลยได้แม่นยำจริงหรือไม่ ดังนั้นการจับและ
กล่าวหาจำเลยจึงสืบเนื่องมาจากคำชัดทอดของนายประดิษฐ์ว่าจำเลยกับพวกร่วมกัน
ปล้นทรัพย์ซึ่งปรากฏว่าไม่เป็นความจริงเพราะข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่าจำเลยมิได้
เป็นคนร้ายปล้นทรัพย์ โจทก์คงมีเพียงพยานบอกเล่าคือสำเนาบันทึกการจับกุม
เอกสารหมาย จ.5 และบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน เอกสารหมาย ป.จ.1 ที่จำเลย
ให้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกทำร้ายผู้เสียหาย แต่จำเลยก็ยังนำสืบโต้เถียงว่า
พยานดังกล่าวนี้ได้มาโดยไม่ชอบ เพราะเจ้าพนักงานตำรวจนำกระดาดเปล่ามาให้
จำเลยเซ็น ซึ่งสรุปแล้วพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมายังมีความสงสัยตาม
สมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายผู้เสียหายตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2 จริงหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 มานั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมบัติ เดี่ยววิเศษ-เสรี ชุณหถนอม-สมจิตร ทองประดับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักการพิจารณาซึ่งนำหน้าของพยานบุคคลพอแยกได้ 3 ขั้นตอน (1) การรับรู้บุคคลสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงโดยการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส และการสัมผัสตามปกติข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีมักจะเข้าสู่การรับรู้ของพยานโดยการเห็นและการได้ยิน (2) การจดจำ เมื่อบุคคลได้รับรู้ข้อเท็จจริงรอบตัวโดยประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วก็สามารถเก็บความรู้นั้นไว้ในสมองในรูปของความจำ การที่บุคคลจะจำเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แม่นยำได้เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว เช่นความช่างสังเกต ประกอบกับระยะเวลาที่ผ่านไป เพราะยิ่งนานวันความจำของบุคคลจะเสื่อมถอยลงจนลืมไปเลยแต่ถ้ามีการบันทึกดังกล่าวดีความจำ เขาอาจจำขึ้นมาได้อีก (3) การถ่ายทอดความคิด เมื่อบุคคลใดมาเป็นพยานในศาล เขาจะต้องเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เขาประสบมาโดยการตอบคำถามของกลุ่มความหรือทนายความซึ่งการถ่ายทอดความคิดนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลว่า จะสามารถถ่ายทอดได้ใกล้เคียงกับความเข้าใจของตนเพียงใด (อาจารย์เข็มชัยชุตินวงศ์ กฎหมายลักษณะพยาน, หน้า 364) ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ที่ให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจซึ่งนำหน้าพยานหลักฐาน ว่าจำเลยเป็นคนที่ทำความผิดตามที่ฟ้องหรือไม่ หากมีความสงสัยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยตามสมควรให้จำเลย ปัญหาที่มีอยู่ว่าอย่างไรจะถือว่าเป็นความสงสัยตามสมควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องยากในการที่จะกำหนดขอบเขตว่ากรณีใดพอสมควร กรณีใดไม่พอสมควร หากพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่าน ๆ มา มีปัจจัยหลายเหตุมาประมวลแล้วเป็นเหตุให้ศาลใช้

ดุลพินิจว่ากรณีเป็นที่สงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เช่นแสงสว่าง ความคุ้นเคย ระยะเวลาที่เกิดเหตุกับเวลาที่พยานมาเบิกความ เวลามาน้อยของ พยานที่เห็นคนร้าย ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ ให้หลักในปัญหาดังกล่าวไว้ว่า การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลยนั้น จะต้องมิเหตุผลอันสมควร ให้เกิดความสงสัยถ้าเป็นข้อสงสัยห่างไกลต่อเหตุผล ย่อมไม่เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง (คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 650) ข้อเท็จจริงตาม พฤติการณ์แห่งคดีนี้ เหตุปัจจัยที่ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นกรณีที่มีความสงสัยตามสมควร ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ คือเหตุเวลากลางคืน คนร้ายอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ถึง 5 คน ผู้เสียหายไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน แสงสว่างของโคมไฟฟ้าอยู่ด้านหลังและด้านข้างของกลุ่มคนร้าย กลุ่มคนร้ายใช้ขวดสุรากับไม้ขว้างปาไปยังผู้เสียหายช่วงเวลาเกิดเหตุสั้น และอยู่ในสภาวะขุลงมุน และน่าตกใจกลัวซึ่งศาลฎีกาไม่เชื่อว่าผู้เสียหายจะจำหน้าคนร้ายได้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่อาศัยเหตุผลคล้าย ๆ กับข้อเท็จจริงคดีนี้ยกฟ้อง เช่นเหตุเกิดเวลากลางคืน ช่วงเวลาเกิดเหตุสั้นผู้เสียหายไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2541, 88/2541, 2024/2541, 162/2540, 176/2540, 316/2540, 6108/2540, 6320/2540 แม้ช่วงเวลาเกิดเหตุจะเป็นเวลากลางคืน แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นทำให้ผู้เสียหายจำหน้าคนร้ายได้ เช่นผู้เสียหายกับคนร้ายรู้จักกันมาก่อน หรือก่อนเกิดเหตุคนร้ายกับผู้เสียหายมี โอกาสได้พูดคุยกัน ศาลฎีกาก็เชื่อว่าผู้เสียหายจำคนร้ายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2540, 5302/2540, 56/2541, 87/2541, 199/2541, 279/2541, 1122/2541 แม้ คนร้ายสวมหมวกไหมพรม แต่ผู้เสียหายจำหน้าคนร้ายได้เนื่องจากมีแสงสว่างอย่าง เพียงพอ และก่อนเกิดเหตุคนร้ายมาพูดคุยกับผู้เสียหายนานถึง 2 ชั่วโมง ศาลฎีกา เชื่อว่าผู้เสียหายจำหน้าคนร้ายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2541 จากหลัก กฎหมายมาตรา 227 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจศาลใช้ ดุลพินิจยกฟ้อง หากเกิดกรณีสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และสมเหตุสม

ผล ซึ่งจะต้องพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแต่ละคดีไป ไม่มีหลักที่จะวางกรอบได้
อย่างชัดเจน การใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมตามสมควรแก่เหตุได้ดีเพียงใดย่อมอยู่ที่
ประสบการณ์ของผู้พิพากษาแต่ละท่านด้วย เกรียงไกรจรรยามั่น